

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007701-78.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: VALERIA LEAL DE SOUZA

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS - ART 937 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora mantendo o indeferimento da tutela antecipada. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5007701-78.2025.4.02.5101

510015528752 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007701-78.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: VALERIA LEAL DE SOUZA

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RELATÓRIO

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora** contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu tutela de urgência para determinar que o COREN seja obrigado a efetivar sua inscrição da, em até 5 (cinco dias), sob pena de multa em valor não inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional que manteve o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela face à ausência de demonstração do *fumus boni iuris*, consignando ser temerário o deferimento do registro provisório dada a relevância da atividade profissional a ser exercida pela agravante (técnica em enfermagem) que, segundo o agravado, não obteve sua inscrição em razão da pendência de um ato de terceiro - SEEDUC que possui o dever de *"confrontar as informações do diploma e seu respectivo registro no SISTEC com a escrituração escolar, diários de classe, relatórios de estágios, informações do censo escolar, entre outros documentos, para que possam eventualmente cancelar a formação profissional...."sic*

Com efeito, o processo encontra-se agora em fase de contestação onde o COREN apresentou as mesmas alegações esposadas em suas contrarrazões ao agravo de instrumento que ora se analisa.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência a fim de que os pedidos sejam julgados em sede de cognição exauriente.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora mantendo o indeferimento da tutela antecipada.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5007701-78.2025.4.02.5101

510015528750 .V3